

1501137-28.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí-SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501137-28.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501137-28.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GABRIEL TELHADA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

BRUNO GABRIEL TELHADA DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 7 de maio de 2021, por volta das 22h, na Rua Niterói, nº 67, Vila Genoveva, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo, mantendo em depósito, fornecendo e entregando a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

- 36,56g de maconha, dividido em 6 (seis) invólucros plásticos variados;
 - 33,34g de maconha, em uma única porção;
 - 7,44g de maconha, dividido em 2 (dois) invólucros plásticos;
 - 17g de haxixe, dividido em 2 (duas) porções;
 - 1g de LSD, em uma única porção e;
 - 54g de cogumelos alucinógenos, além de duas folhas contendo anotações alusivas ao tráfico, sacos plásticos utilizados para acondicionar drogas em porções individuais e duas balanças digitais com resquícios de entorpecentes.
- Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa

prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, cabível a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, cabível a sua substituição por duas penas restritivas de direitos. Por fim, requereu sejam encaminhadas à Delegacia de Polícia cópia das fls. 1/37, além da gravação da audiência, para apuração do crime de falso testemunho pela testemunha Kauane Fachinelli e Moraes.

A Defesa, por seu turno, requereu absolvição pela insuficiência de provas. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, levando-se em conta a primariedade do acusado.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudos periciais de fls. 106/108, 109/111, 121/123 e 136/139, laudos de exame químico toxicológico de fls. 118/120, 140/142 - 147/150, 151/154 e 143/146, que resultaram positivo para maconha, haxixe, cogumelo e LSD - DIETILAMIDA DO ÁCIDO LISÉRGICO, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de quatro testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que foi à “biqueira” na Vila Esperança, juntamente com sua namorada Rebeca e Stefane, comprar maconha, tendo comprado 3 porções de 3g cada. Disse que fumaram na sua casa e que Kauane deixou a parte dela na sua casa e pediu para que ele a enviasse por aplicativo. Disse que as outras substâncias encontradas no local eram para uso próprio.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa.

O depoimento judicial dos policiais envolvidos na prisão do acusado, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa. Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: “Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e

comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Marinho).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, a testemunha comum Andre Luiz Barbosa Alves, corroborando o depoimento prestado na fase policial, afirmou que trabalhava como motorista do aplicativo Uber em momento de folga, quando foi acionado pelo réu para transportar uma encomenda, a qual posteriormente foi confirmado se tratar de entorpecente.

Já a testemunha comum Kauane Fachinelli de Moraes, em juízo, apresentou versão conflitante com a apresentada na fase policial, além de inverossímil e contraditória. Negou que o réu tenha vendido drogas para ela; alegou que o entorpecente que o réu lhe enviou via Uber foi comprado em conjunto com ele e que este a estava enviando porque havia esquecido com ele, contudo disse que não foi à "biqueira" com ele, e sim, entregou dinheiro à namorada do acusado, sua amiga Rebeca, para que esta lhe entregasse. Disse que usaria o entorpecente juntamente com Stefane, namorada de seu genitor.

Importante destacar, ainda, a considerável quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, além de duas folhas contendo anotações alusivas ao tráfico, sacos plásticos utilizados para acondicionar drogas em porções individuais e duas balanças digitais com resquícios de entorpecentes, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Neste sentido, o laudo de fls. 121/123 atestou a presença de maconha nas balanças apreendidas.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que mantinha em depósito drogas para distribuição mediante lucro.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença tamanha variedade de drogas, além de apetrechos para pesagem e fracionamento.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo suas penas no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante genérica da menoridade relativa. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Ademais, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em $\frac{1}{2}$ (metade), estabelecendo-as em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, penas estas que torno definitivas ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o acusado não tem vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, o réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR BRUNO GABRIEL TELHADA DE SOUZA, qualificado

nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Encaminhem-se cópia dos autos ao Ministério Público para avaliação quanto ao crime de falso testemunho pela testemunha Kauane Fachinelli e Moraes.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA